

Nr. 227 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 21. September 1935

R 43 II/391, B. 64–66 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Stärke und Aufgaben der staatlichen Polizei.

Durch die Aufstellung der Landespolizei², der Geheimen Staatspolizei³ und durch die Einrichtung der Konzentrationslager sind die übrigen Zweige der staatlichen Polizei außerordentlich geschwächt worden, während auf der anderen Seite durch Gesetze, Verordnungen und Erlasse der Polizei ständig neue Aufgaben zugewiesen werden. Ich muß daher schon jetzt Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, daß es keinesfalls möglich ist, mit den den staatlichen Polizeizweigen, insbesondere der Schutzpolizei, verbliebenen Beamten die alten und die großen neuen Aufgaben der Polizei zu bewältigen.

In Preußen sind für die oben genannten Neuaufstellungen sowie an die Reichsluftfahrtverwaltung, Heeresverwaltung und Zentralbehörden abgegeben worden:

von rd. 53 000 Schutzpolizeibeamten 25 739,
von 7236 Kriminalbeamten-Stellen 1291,
von 4609 Innendienstbeamten 728 Beamte.

Hiervon entfallen auf die 2015 oberen Polizeiverwaltungsbeamten allein 463 ausgebildete beamtete Arbeitskräfte. Ebenso liegen die Verhältnisse in den übrigen Ländern. Mit diesen Beamten und Formationen sind zugleich auch eine Reihe von Einrichtungen der Polizei verloren gegangen, die bis dahin auch den Zwecken der Revierpolizei dienten und nun neu eingerichtet werden müssen, z. B. Kraftfahrzeugausbessereien, Waffeninstandsetzungswerkstätten, Sanitätsstuben, Schuhmacher- und Schneiderwerkstätten und ähnl. Das wesentlichste aber ist, daß die an die Landespolizei bzw. Reichswehr abgegebenen Polizeibereitschaften einen erheblichen Teil des Polizeidienstes mit versehen hatten, z. B. Streifendienst, Versammlungsschutz, Absperrungen, Gestellung der Überfallkommandos und Einsatz bei Brand und anderen Katastrophen sowie bei Unruhen. Der Schwächung

¹ Abschriftlich den übrigen Reichsministern, dem PrMinPräs. und dem PrFM zugeleitet mit folgendem Hinweis am Schluß des Schreibens: „Abschrift übersende ich zur gefälligen Kenntnisnahme und mit der Bitte, mich rechtzeitig vorher zu beteiligen, wenn dort neue Gesetze, Verordnungen und Erlasse erwogen werden, durch die für die Polizei eine stärkere Inanspruchnahme eintreten würde.“ Auch in: R 22/1457, Bl. 67–69; R 4701/18307, Bl. 126–128. Vgl. K. DROBISCH, „Kriegsschauplatz Innerdeutschland“. Sicherheitspolizeiliche Vorbereitungen und Einübungen seit 1935/36, in: EICHHOLTZ/PÄTZOLD, Weg in den Krieg, S. 42–66, hier 47. – Das Schreiben stand in innerem Zusammenhang mit dem vom RIM betriebenen Projekt eines „Gesetzes zur Überleitung der staatlichen Polizei auf das Reich“, dessen Vorentwurf Frick am 25. 6. 35 Schwerin v. Krosigk übermittelt und im Begleitschreiben ähnlich wie hier begründet hatte. Der Kernsatz dort hatte gelautet: „Es ist m. E. eine Unmöglichkeit, daß der nationalsozialistische Staat sein wichtigstes Machtinstrument auch nur ein einziges Jahr länger, als unbedingt nötig, im ungeordneten Zustand eines überwundenen Partikularismus beläßt.“ Der GesEntw. war wegen seiner finanziellen Auswirkungen und infolge von Widerständen im preuß. Ministerrat (insbes. von seiten Görings als Chef der preuß. Gestapo und Himmlers als deren Inspekteur) bisher nicht vorangekommen; Näheres s. R 22/1457, Bl. 15–29, 39–42.

² Die kasernierten Landespolizeien waren ab 1933 als Teil der verdeckten Aufrüstung aus den Bereitschaftspolizeien der Länder gebildet und zum 1. 4. 35 in Stärke von 53 000 Mann geschlossen in die neue Wehrmacht überführt worden; s. Dok. Nrr. 132 P. 2, 178 P. 16.

³ Die Gestapo umfaßte zu diesem Zeitpunkt rd. 6210 Beamte, ab 1936 war ihr Ausbau auf 10 620 geplant. Vor der Machtübernahme hatten die Politischen Polizeien der Länder, damals noch Teil der Kriminalpolizei, rd. 2500 Köpfe gezählt. Angaben nach der Denkschrift des RIM vom Nov. 1935; unten Anm. 12. Detaillierte Angaben s. GRAF, Polit. Polizei, S. 169–178.

der Polizeikräfte steht auf der anderen Seite ein tägliches Anwachsen der Aufgaben gegenüber. Allein durch die Wehrhaftmachung des deutschen Volkes sind folgende große Aufgaben der Polizei und Gendarmerie erwachsen:

Luftschutz und Flugmeldedienst, Musterungen, Kontrollversammlungen, Überwachung der Truppenübungsplätze und Flugplätze, Spionageabwehr bei den Regimentsübungen und Manövern, dauernde Gestellung von Beamten zur Sicherung der Munitionsdepots, Festungsanlagen usw., Aufstellung der Feldgendarmerietrupps, Ortsschutz, Überwachung der Räumungs- und Einweisungsgebiete⁴, Grenzsicherungs- und Spionageabwehrdienst. Ich will von diesen durch die veränderte Wehrverfassung bedingten Neuaufgaben der Polizei nur einige ganz kurz beleuchten:

Der Umfang der mit dem Luftschutz verbundenen Mehrarbeit geht u. a. daraus hervor, daß die Organisation und Vorbereitung des gesamten Sicherheits- und Hilfsdienstes des zivilen Luftschutzes und die Ausbildung aller seiner Führer in den Händen der Polizei liegt. Ein Arbeitsgebiet, das in seinem ungeheuren Umfange erkenntlich wird, wenn man bedenkt, daß die Organisation des Sicherheits- und Hilfsdienstes in der Reichshauptstadt etwa 40 000 Personen umfaßt. Die Luftschutzübung, die vor einigen Monaten in Berlin durchgeführt wurde⁵, hat einen Eindruck vermittelt von der ungeheuren Vorarbeit, die notwendig ist, wenn der reibungslose Ablauf des Luftschutzes im Ernstfall gewährleistet sein soll.

Aufgabe des Ortsschutzes ist die Sicherung aller für die Kriegsführung und für die Erhaltung des Lebens der Nation wichtigen Einrichtungen im eigenen Lande gegen Sabotage und Spionage, also aller rüstungs-, kriegs- und lebenswichtigen Betriebe und Anlagen⁶, sowie der Schutz aller Kunstbauten, Brücken, Straßen und Wasserstraßen. Hierzu wird die Aufstellung und friedensmäßige Ausbildung von schätzungsweise einigen 10 000 Mann notwendig sein; genaue Zahlenangaben liegen noch nicht vor. Die Ausbildung dieser truppenmäßigen Hilfspolizei muß im Frieden durch die Polizei erfolgen. Im Kriege ist das Führerpersonal von ihr zu stellen.

Auch die Mitwirkung der Polizei im Aushebungs- und Rekrutierungswesen (Musterungen, Aushebungen, Feldmusterungen pp.) bedeutet eine völlig neue Aufgabe, die erhebliche Kräfte in Anspruch nimmt. Vor dem Kriege gehörte bekanntlich das Erfassungs- und Rekrutierungswesen nicht zu den Aufgaben der Polizei, sondern wurde durch die Bezirkskommandos und Standesämter durchgeführt. Da jedoch infolge des stärkeren Fluktuierens der Bevölkerung nur ein geringer Teil der männlichen Bevölkerung bei der Erreichung des wehrpflichtigen Alters sich an seinem Geburtsorte aufhält, hat man die bisherigen Aufgaben der Standesämter auf dem Gebiete des Erfassungswesens jetzt den polizeilichen Meldeämtern übertragen⁷, denen hierdurch selbstverständlich eine bedeutende Mehrarbeit erwächst.

Aber nicht nur auf dem Gebiete der Wehrpolitik, sondern auch durch die volkswirtschaftliche Entwicklung des deutschen Reiches und Volkes, insbesondere durch das Anwachsen der Bevölkerung und durch die ständige Zunahme des Straßenverkehrs werden die Aufgaben der Polizei von Tag zu Tag größer und schwieriger. So ist die Bevölkerung im deutschen Reich (ohne Saarland) in den Jahren von 1925 bis 1933 von 62 410 000 auf 65 218 000 gestiegen. Die Zahl der Kraftfahrzeuge

⁴ D. h. der Gebiete entlang der Grenzen, die im Kriegsfall von Zivilbevölkerung geräumt werden sollten, und der für diese vorgesehenen Aufnahmeplätze.

⁵ Vom 19. – 22. 3. 35 hatte in Berlin die erste Großübung des zivilen Luftschutzes stattgefunden, während der die Stadt für eine Stunde teilweise, für eine weitere total verdunkelt und das Ineinandergreifen der verschiedenen Lösch- und Hilfsdienste durch einen simulierten Luftangriff auf Kreuzberg erprobt worden war. Die Übung, von deren Abhaltung an so exponierter Stelle das AA wegen des unerwünschten Aufsehens im Ausland abgeraten hatte, wurde dann gerade von ausländ. Beobachtern als Musterbeispiel dt. Organisationstalent und für die Disziplin der Zivilbevölkerung gewertet. Material zu Vorbereitung und Übungsablauf in: PA: R 32820, unfol.; s. auch R 43 II/1296, Bl. 3–6; KAG 1935, S. 1944. Gedruckter interner Abschlußbericht in: PA, R 30039.

⁶ Zur Terminologie s. Dok. Nr. 163 Anm. 5.

⁷ Zur Regelung im einzelnen s. ABSOLON III S. 38–44, 90–97.

hat sich von 1932 bis 1935 (ohne Saarland) von 1 633 297 auf 2 140 437 erhöht. Dieses Anwachsen des Kraftwagenverkehrs fordert auch eine ständige Vermehrung der Verkehrsposten, die nur an solchen Punkten aufgestellt werden, an denen nach der Unfallstatistik bereits eine größere Anzahl von Unfällen zu verzeichnen war.

Endlich sind in den letzten Jahren durch eine Fülle von Gesetzen, Verordnungen und Erlassen der Polizei fast täglich neue Aufgaben zugewiesen worden, wie ich aus der beigegeführten, 100 Punkte umfassenden Liste zu ersehen bitte⁸. Durch all diese Arbeiten wird nicht nur der Bürodienst, sondern auch der Polizei-Exekutivdienst in Anspruch genommen, beide über die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit hinaus. Die meisten dieser Gesetze, Verordnungen und Erlasse sind herausgegeben worden, ohne das für die Polizei verantwortliche Reichsministerium des Innern zu beteiligen und ohne vorher festzustellen, ob die Polizei überhaupt zur Durchführung in der Lage ist. Wenn auch einige der in der beiliegenden Liste aufgestellten 100 neuen Aufgaben vorübergehender Natur sein mögen, so läßt sich jedoch jetzt bereits überblicken, daß an ihrer Stelle wieder neue Aufgaben der Polizei erwachsen werden:

Durch ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Werberat der deutschen Wirtschaft wird die Durchführung der Bekanntmachungen des Werberates den Polizeibehörden übertragen werden⁹. Da die Anordnungen des Werberates recht umfangreich zu sein pflegen, dürfte sich eine erhebliche Mehrarbeit für die Polizeibehörden ergeben.

In Vorbereitung ist ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten¹⁰. Es wird die Grundlage für eine nötig gewordene weitergehende Tätigkeit der Sittenpolizei schaffen. Auch die Durchführung dieses Gesetzes dürfte sich in einer erhöhten Inanspruchnahme der Polizeibehörden auswirken.

Vor allem aber gibt die Bestimmung des § 29 der 1. VO zum R[eichs]Kulturkammergesetz der Polizei eine unabgrenzbare und in ihrem Umfang und ihrer Bedeutung unübersehbare Arbeit¹¹.

Allen diesen Aufgaben kann die Polizei nur dann gerecht werden, wenn ihr Bestand erheblich vermehrt, ihr gesamter Aufbau von reichswegen einheitlich organisiert und die politische Polizei wieder mit der übrigen Polizei vereinigt wird¹².

⁸ „Zusammenstellung der in den letzten Jahren bei den staatlichen Polizeiverwaltungen durch Erweiterung des Aufgabengebiets entstandenen Mehrarbeit“, als Anlage nachgereicht am 30. 9. 35; R 43 II/391, Bl. 67–85; R 22/1457, Bl. 70–87; R 4701/18307, Bl. 129–146.

⁹ Eine entsprechende Novelle zum *Gesetz über Wirtschaftswerbung* vom 12. 9. 33 (RGL. I S. 625; s. ARH I/2, Nr. 207 P. 7) wurde nicht erlassen. Aktenmaterial zur Tätigkeit des unter Aufsicht des RMVP stehenden Werberats in: R 43 II/315; R 55/348.

¹⁰ Ein Gesetz dieses Namens nicht ermittelt. Gemeint ist womöglich im Ergebnis die *VO zur Änd. der Bestimmungen über die wechselseitige Benachrichtigung der Militär- und Polizeibehörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten* vom 1. 2. 36 (RGL. I S. 58), durch die für die Entgegennahme entsprechender Meldungen der Wehrmachtdienststellen jedoch statt der Polizei die Gesundheitsämter eingesetzt wurden.

¹¹ Zu den Auswirkungen dieser DVO vom 1. 11. 33 (RGL. I S. 797) vgl. Nr. 97 der anliegenden „Zusammenstellung“ (o. Anm. 8): „Gemäß § 29 der [...] Verordnung sind die Polizeibehörden verpflichtet, die von der Reichskulturkammer oder den Einzelkammern erlassenen Anordnungen auf Erfordern durchzuführen. Dadurch entsteht eine erhebliche Mehrarbeit, da auf Ersuchen der Einzelkammern, insbesondere der Reichsmusikkammer und der Reichskammer der bildenden Künste, zahlreiche Kontrollen der einschlägigen Betriebe vorgenommen werden müssen.“

¹² Zur Personalvermehrung und zur Frage der Verreichlichung der Polizei ging am 27. 11. 35 in der Rkei eine von Frick zur Vorlage an Hitler übersandte Denkschrift des Leiters der Polizeiabt. im RIM Daluge ein; R 43 II/391, Bl. 87–110; vgl. DROBISCH (o. Anm. 1) S. 47 f. Dort war eine Aufstockung für alle Polizeizweige (Schutz-, Kriminal-, Verwaltungs-, Gemeindevollzugspolizei und Gendarmerie) im Rj. 1936 um 10 000 Beamte auf dann 112 573 Mann als unabdingbar bezeichnet, außerdem ein Ausbau des Personalbestands der Gestapo um fast 75%; vgl. o. Anm. 3. Auch nach dieser Vermehrung liege die dt. Polizei, „zur Zeit die kleinste und sparsamste aller Kulturstaaten“, mit einer Kopfstärke von 1,87 auf 1000 Einwohner noch weit unter dem Europadurchschnitt von 2,63. Der personelle Ersatz sei künftig weder unmittelbar aus der Zivilbevölkerung noch aus längergedienten Wehrmachtsangehörigen zu rekrutieren, sondern ausschließlich aus den aktiven SS-Formationen und der SS-Verfügungstruppe. „Wenn die Frage des Neuaufbaues der deutschen Polizei durch die Stellung des Ersatzes an Offizieren und Mannschaften aus der SS bejaht wird, so ist die Überlegung am Platze, ob die Zusammenfassung der politischen mit der allgemeinen Polizei und letzten Endes die Verbindung der SS überhaupt in engerer oder loserer Form mit der Polizei nicht im Zuge der Reichsreform notwendig wird und zweckmäßig ist.“

Frick

Damit war im Grunde bereits der Weg gewiesen, wie er ein halbes Jahr später mit der Ernennung des Reichsführers-SS, Inspektors der preuß. Gestapo und politischen Polizeikommandeurs der übrigen Länder Heinrich Himmler zum „Chef der Deutschen Polizei“ durch FüE vom 17. 6. 36 (RGBl. I S. 487) beschritten wurde. Eine unmittelbare organisatorische Vereinigung der Gestapo mit der allgemeinen Polizei hatte auch RKrM v. Blomberg in einem Schreiben an Hitler vom 1. 7. 35 unter den Aspekten der „Abwehr gegnerischer Spionage, Sabotage und Zersetzung“ abgelehnt, „weil allein in der Selbständigkeit dieser Sonderpolizei die von der Wehrmacht zu fordernde Sorgfalt in der Personalauswahl, Geheimhaltung und Schlagkraft gewährleistet ist“; R 43 II/391, Bl. 59–61. Der GesEntw. des RIM indes (o. Anm. 1) wurde in überarbeiteter Fassung nochmals auf einer Ressortbesprechung vom 29. 11. 35 ohne Ergebnis durchberaten; Frick wollte ihn auch in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 35 (Dok. Nr. 282) zur Sprache bringen, was aber offensichtlich unterblieb. Nach der Jahreswende wurde von einer Weiterverfolgung dieses Entwurfs endgültig abgesehen. Näheres hierzu in: R 22/1457, Bl. 92–120.

Zitierhinweis

Nr. 227 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister der Finanzen. 21. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d227>